

1502836-08.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 5ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241448/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 27193514 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2241448 - 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO RODRIGUES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

5ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Vila Mimosa, Campinas - SP - cep 13050-050

1502836-08.2022.8.26.0548 - pág. de

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502836-08.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241448/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 27193514 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2241448 - 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO RODRIGUES SANTANA

Vítima:

RICARDO TADEU GRANZOTTO

Data da Audiência:

12/12/2022 às 16:00h

Nesta Cidade e Comarca de Campinas, presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dr(a). VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. A audiência foi realizada excepcionalmente de forma virtual, nos termos do contido nos Comunicados CG 284/2020 e CG nº 317/2020, através da ferramenta Microsoft Teams. Aberta, com as formalidades legais, presente o Dr. RICARDO FERRACINI NETO, Promotor de Justiça atuante nesta Vara, o acusado e seu defensor OAB 450904/SP - MARCELLO MAYCON SATO NADIN. Iniciados os trabalhos, cientificada as partes consoante artigo 405 e parágrafos, do Código de Processo Penal, sendo a audiência captada em áudio e vídeo, cuja gravação será armazenada em nuvem no serviço OneDrive e também no sistema informatizado SAJ-PG5 nos termos do comunicado conjunto 1350/2020, tendo havido

desistência em relação à oitiva da vítima. Dada a palavra ao Membro do Ministério Público e à Defesa, não houve requerimento de diligências. Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução. Os debates orais do representante do Ministério Público e do defensor do réu foram captados em áudio e vídeo. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: LUIS FERNANDO RODRIGUES SANTANA está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no art. 155, §4, II, do Código Penal, porque no dia 2 de setembro de 2022, nesta cidade, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, o veículo automotor descrito na denúncia. Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. O réu foi citado e ofertou resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, e o réu foi interrogado. Seguiram-se os debates. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido procede em parte. A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência. A autoria também é certa, pois vemos. O réu, em juízo, disse que recebeu o veículo para ser lavado, mas resolveu dar uma volta com ele, devolvendo em seguida, mas o carro ficou sem gasolina e não tinha dinheiro para abastecê-lo. A testemunha Danilo disse que ao encontrar o veículo estacionado defronte a um bar se aproximou do comércio e o réu veio em, sua direção, colocou a mão no bolso, retirou a chave do carro e entregou ao depoente, pedindo desculpa e dizendo que havia errado. A testemunha Júlio disse que o réu trabalhava e residia em seu lava-rápido havia quinze dias. Neste contexto, as provas colhidas estão a incriminar o réu. No entanto, de rigor o afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança porque a mera relação empregatícia não é suficiente a caracterizá-la, sendo certo que o réu estava trabalhando no local havia poucos dias. Afasta-se, no mais, a tese de falta de provas. Passo, então, à dosimetria da pena. As circunstâncias do art. 59 justificam aumento da pena base. O réu possui maus antecedentes além a reincidência, que será considerada na segunda fase. Pena base, então, de um ano e seis meses de reclusão, e doze dias-multa. Na segunda fase, presentes a agravante de reincidência e a atenuante de confissão, mantenho a pena base tal qual fixada. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em razão da reincidência, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O réu deve permanecer preso para recorrer. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal para o fim de condenar LUIS FERNANDO RODRIGUES SANTANA à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de doze dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal. Arbitro os honorários da defesa do réu no valor máximo prevista na tabela do convênio DP/OAB, expedindo-se a certidão. P.R.I.C. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não iria recorrer desta sentença. Indagada a defesa e o acusado, manifestaram interesse em recorrer desta sentença. A seguir, pela MM. Juíza foi dito: recebo o recurso de apelação interposto, desde logo saindo o apelante intimado do prazo de 8 dias para apresentação das razões, fazendo-se, em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Lida e publicada em audiência, saindo os presentes devidamente intimados. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Nada mais. Eu, _____, (Ricardo de Souza Alves), Escrevente, digitei e subscrevi.

Link de acesso à gravação:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ricardoalves_tjsp_jus_br/EqD0e2wWoZ90g_cNc_yW6IQBznXzTEqHrw7CJIUHJUNFzw?e=cehK0P

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita. Dispensadas assinaturas dos demais atores processuais em razão de se tratar de processo digital, e por ter havido a conferência e anuência das partes, o que está conforme o artigo 1.269, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ que, nos termos do Provimento CG nº 21/14, todos os presentes na audiência realizada nesta data visualizaram todo o conteúdo do termo de Audiência assinado digitalmente pela magistrada, através de visualização pelo Microsoft Teams, não existindo impugnação ou qualquer questionamento sobre os atos e/ou decisões ali constantes. Nada mais. Eu, _____, Escrevente Técnico judiciário.